



ที่ กค (กาวพ) ๐๔๐๘.๔/๒๔๓๗/๙

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ กันยายน ๒๕๔๘

เรื่อง ขื้อชี้แจงเพิ่มเติมสาเหตุที่ปริมาณงานที่ทำจริงแตกต่างไปจากปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญา
เป็นจำนวนมาก

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๕/๑๒๓๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ.สถาปัตย์ ก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการระบบส่งน้ำ ห้วยขอนแก่น อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามสัญญาเลขที่ กช.๓๗/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ วงเงินประมาณ ๗๑,๔๓๔,๘๐๑ บาท ต่อมาปรากฏว่า การดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบในสัญญาและรายการในใบแจ้งปริมาณงานและราคากับงานที่ทำจริงในสนาม แตกต่างกัน ซึ่งผู้รับจ้างได้แจ้งอุปสรรคว่าไม่สามารถดำเนินการตอกเสาเข็มลงไปได้ จึงเสนอแก้ไขฐานรากสะพานน้ำและรางเททิ้งน้ำ ซึ่งสำนักออกแบบฯ ได้พิจารณาและปรับปรุงลักษณะอาคารโดยมิได้ยกเลิกแบบเดิม แต่เพิ่มแบบหมายเลข ๑๘๓๕๑๕ ทำให้ปริมาณงานและราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการดำเนินการก่อสร้างในรายละเอียดตามใบแจ้งปริมาณงานและราคากับการปฏิบัติงานในสนามไม่สอดคล้องกัน ต่อมา ได้รับการอนุมัติให้แก้ไขแบบแล้ว แต่ยังมีได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา ทำให้ปริมาณงานและราคาเพิ่มขึ้น ๑,๐๒๓,๑๔๐.๕๗ บาท และในกรณีที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น - ลดลง ตามแบบเดิม (เนื่องจากการคำนวณปริมาณงานคลาดเคลื่อน) ซึ่งส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๕๗๘,๑๖๓.๔๗ บาท กรมชลประทานจึงขอหารือว่าตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน และจ่ายเงินค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาให้กับผู้รับจ้างโดยถือปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๔ ถือว่าถูกต้องตามเงื่อนไขในสัญญาหรือไม่ และขออนุมัติผ่อนผันให้กรมฯ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขสัญญาภายหลังจากที่มีการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเสร็จสิ้นไปก่อนแล้วได้ ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กาวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่หารือว่าการจ่ายเงินค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาให้ผู้รับจ้างโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๔ นั้น ตามสัญญาดังกล่าว เป็นสัญญาราคาต่อหน่วย

/อย่างไร...

อย่างไรก็ดี เนื่องจากตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงแตกต่างไปจากปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการคิดคำนวณค่างานลด-เพิ่ม ยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น กวพ. จึงไม่อาจพิจารณาหาข้อยุติของกรมฯ ในชั้นนี้ได้ ต่อมา กรมชลประทานได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ปริมาณงานที่ทำจริงแตกต่างไปจากปริมาณที่กำหนดไว้ตามสัญญาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเดิมกำหนดไว้ตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๓๑.๔๓๔,๘๐๑ บาท เมื่อทำเสร็จจริงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๘๒.๔๕๑.๕๔๔.๕๔ บาท อันเนื่องมาจากสาเหตุ ๒ ประการ คือ ประการแรก การดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบในสัญญาและรายการละเอียดในใบแจ้งปริมาณงานและราคากับงานที่ทำจริงในสนามแตกต่างกัน โดยผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งอุปสรรคการดำเนินการการตอกเสาเข็มฐานรากสะพานน้ำและรางรถไฟทางที่ไม่สามารถตอกเสาเข็มลงไปได้เนื่องจากสภาพพื้นที่ได้ผิวดินเป็นชั้นหินดานแข็ง คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงพิจารณาเสนอแก้ไขฐานรากสะพานน้ำ ซึ่งสำนักออกแบบฯ ได้พิจารณาและปรับปรุงลักษณะอาคารเป็นงานขยายฐานราก (Footling) โดยเพิ่มเติมแบบหมายเลข ๑๘๓๕๑๕ ซึ่งจากการเพิ่มเติมแบบก่อสร้างฐานรากดังกล่าว ทำให้รายการละเอียดตามใบแจ้งปริมาณงานและราคากับการปฏิบัติงานในสนามไม่สอดคล้องกันเนื่องจากงานในส่วนดังกล่าว กรมฯ ได้อนุมัติแก้ไขแบบแล้วคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบรูปที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังมีได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา ทำให้มีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น - ลดลง โดยมีค่างานเพิ่มขึ้น ๑.๐๒๓,๑๔๐.๕๖ บาท ประการที่สองคือ ปริมาณงานเพิ่มขึ้น-ลดลงจากแบบเดิม (เนื่องจากการคำนวณปริมาณงานคลาดเคลื่อน) ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างในสนามตามปริมาณงานที่ได้ทำเสร็จจริง ซึ่งมีค่างานที่เพิ่มขึ้นและลดลงจากสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๑๐.๔๗๘.๑๖๓.๔๖ บาท และขออนุมัติผ่อนผันให้กรมฯ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขสัญญาภายหลังจากการที่มีการส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเสร็จสิ้นไปก่อนแล้วได้ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามข้อเท็จจริงมีจำนวนเงินเพิ่มขึ้นจากวงเงินในสัญญาจำนวนทั้งสิ้น ๑๑.๐๕๗.๑๗๖.๕๔ บาท จากสาเหตุ ๒ ประการ ซึ่งในที่นี้เห็นควรพิจารณาแยกตามประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กรณีที่กรมฯ ได้อนุมัติแก้ไขแบบแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบรูปที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ยังมีได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา ทำให้มีค่างานเพิ่มขึ้น ๑.๐๒๓,๑๔๐.๕๖ บาท นั้น เห็นว่า การที่กรมฯ ขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงและแก้ไขสัญญาภายหลังจากการที่มีการส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเสร็จสิ้นไปก่อนแล้ว โดยหลักการของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอย่างช้าจะต้องดำเนินการแก้ไขก่อนที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับมอบงานจริงตามสัญญา

ดังนั้น...

ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามสัญญาไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว และหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างตามสัญญาไว้แล้ว ในกรณีนี้จึงถือว่าเป็นการล่วงเลยระยะเวลาสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแล้ว ดังนั้น เมื่อได้มีการดำเนินการจนเสร็จสิ้นตามขั้นตอนของการจัดหาพัสดุแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเด็นที่ ๒ กรณีที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากแบบเดิม โดยมีค่างานเพิ่มขึ้น ๑๐.๔๗๘.๑๖๓.๔๗ บาท นั้น เห็นว่า ก่อนที่ผู้รับจ้างจะยื่นซองเสนอราคางานจริงกับกรมชลประทาน ผู้รับจ้างย่อมจะต้องพิจารณาคิดคำนวณราคาให้เป็นไปตามแบบรูปราคาการที่ปรากฏในเอกสารประกวดราคา เพื่อใช้ยื่นเสนอราคาได้อยู่ก่อนแล้ว ฉะนั้น เมื่อผู้รับจ้างได้ยื่นเสนอราคาไว้กับกรมชลประทาน ผู้รับจ้างก็ย่อมจะต้องผูกพันตามราคาที่ตนเองได้เสนอมา การคลาดเคลื่อนในปริมาณงานดังกล่าว เกิดจากการคิดคำนวณราคางานก่อสร้างผิดพลาดของผู้รับจ้าง จึงไม่ถือว่าเป็นกรณีที่มีงานเพิ่มขึ้น - ลดลงจากสัญญาตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาข้อ ๔ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางดาวสุธีพร คงโค)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
รักษาการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๓๓ ๕๐๒๔ ต่อ ๔๔๓๒

โทรสาร. ๐ ๒๒๓๑ ๑๔๗๓